Comprendre le droit canadien

11e année · Corrigé A

Nom : _____

Date : _____

Partie 1

1. **a) La signature d'un avocat** — Lequel de ces éléments n'est PAS nécessaire à un contrat valide ?
2. **c) Le défendeur avait une obligation de diligence et n'a pas respecté la norme de diligence** — Que doit montrer le demandeur dans une affaire de négligence ?
3. **b) Le droit criminel** — Selon l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, quelle compétence appartient au Parlement ?
4. **b) Tout le monde, y compris le gouvernement, doit respecter la loi** — Que signifie la primauté du droit ?
5. **c) De 12 à 17 ans** — La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s'applique aux jeunes de quel âge ?
6. **a) Une infraction punissable par procédure sommaire** — Quel type d'infraction est le moins grave ?

Partie 2

1 — L'Acte de Québec maintient le droit civil français au Québec (1774)

3 — L'arrêt R. c. Oakes fixe le critère des limites raisonnables (1986)

2 — La Loi constitutionnelle de 1867 partage les compétences entre le Parlement et les provinces (1867)

4 — Le Code civil du Québec entre en vigueur (1994)

5 — L'arrêt R. c. Jordan fixe des plafonds pour la durée des procès criminels (2016)

Partie 3

Un client glisse sur l'entrée glacée d'un magasin et se fracture le poignet. Expliquez comment fonctionnerait une poursuite pour négligence contre le magasin.

Une bonne réponse mentionne : Le client (demandeur) poursuit le magasin (défendeur) ; le magasin avait une obligation de diligence envers les personnes qui entrent ; il faut savoir s'il a respecté la norme d'un occupant raisonnable (déglaçage, déneigement, affiches d'avertissement) ; le manquement doit avoir causé la blessure ; le demandeur le prouve selon la prépondérance des probabilités ; les dommages-intérêts couvrent les frais, le salaire perdu et la douleur ; en Ontario, les demandes jusqu'à 50 000 $ peuvent aller à la Cour des petites créances, en général dans les deux ans ; beaucoup d'affaires se règlent à l'amiable ou en médiation.

Libre d'impression et de copie pour votre classe. canada-quiz.com/fr/canadian-law-grade-11.html